Comune di Campoli del Monte Taburno
(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039/28 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica utc@comunecampolimt.it
Piazza La Marmora 82030 - Campoli del Monte Taburno

Pubblicazione n. 423
Del 05-06-2006

MARCA DA BOLLO 11,00 Euro
MARCA DA BOLLO 3,10 Euro
MARCA DA BOLLO 52 Euro cent

PERMESSO DI COSTRUIRE n. 14 del 23.05.2006

Oggetto : Progetto per la realizzazione di muri di sostegno alla località San Nicola Vecchio.

Ditta : Orlacchio Carmine nato il 25/08/1943.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

LETTA la richiesta presentata in data 08.11.2005 prot. n. 3757 da Orlacchio Carmine nato a Campoli del Monte Taburno il 25/08/1943 e residente in Benevento alla via F. Paga n. 72, relativa a quanto riportato in oggetto;

ESAMINATO il progetto allegato, redatto dall'ing. Mario Saverio Orlacchio, per la realizzazione di muri di sostegno alla località San Nicola Vecchio;

LETTE le leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 6 agosto 1967, n. 765; 28 gennaio 1977, n. 10; 5 agosto 1978, n. 457, 25 marzo 1982, n. 94 e 28 febbraio 1985, n. 47 come modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, e l'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dal comma 60, art. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, D.P.R. 380 del 06/06/2001;

VISTI i regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza sul lavoro, circolazione stradale etc.;

LETTO il d.lgs. 29.10.1999, n. 490 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali e la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO che la presente non necessita del parere dell'Ufficiale Sanitario;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia e Commissione Edilizia integrata reso nelle seduta del 15/11/2005, verbale n. 13;

LETTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13 cosi come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 ed il d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e successive modificazioni ed integrazioni;

LETTA la legge 9 gennaio 1989, n. 122;

LETTA la legge 5 marzo 1990, n. 46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;

VISTO il T.U. di cui al D.Lgs. 27.12.2002 n. 301;

VISTA la ricevuta del versamento effettuata presso lo sportello 09/013, del 22/05/2006 n. VCY 0106 sul conto corrente 11670825 per un importo complessivo di € 100,00 per diritti di segreteria;

VISTO che l'intero territorio di Campoli del Monte Taburno è sottoposto a tutela paesaggistica dal D.M. del 28/03/1985;

VISTA la propria autorizzazione n. 635/2005 del 25/11/05 rilasciata ai sensi dell'art. 7 legge 26/09/1939 n. 1497, e successive modifiche ed integrazioni, trasmessa alla Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta, e ricevuta in data 5/12/05;

VISTO che la competente Soprintendenza ai Beni A.A.A. e Storici di Caserta non ha esercitato suddetta autorizzazione il potere di annullamento previsto dall'art.1 Legge 431/85;

RILASCIA il presente

PERMESSO DI COSTRUIRE

al sig. Orlacchio Carmine **per eseguire i lavori descritti in premessa, in conformità al progetto presentato nonché alle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale, facendo salvi ed impregiudicati i diritti terzi e che rispetti le distanze dalle strade come previsto dal nuovo codice della strada .**

I lavori dovranno essere iniziati entro max (12) dodici mesi dalla data del rilascio della presente concessione, pena la decadenza della concessione stessa ed il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a max. (36) trentasei mesi dal rilascio della presente concessione.

Fa parte integrante del presente permesso di costruire il progetto a firma dell'ing. Mario Saverio Orlacchio, iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Benevento al n. 680, approvato dalla Commissione Edilizia e dalla Commissione Edilizia Integrata, in data 15/11/2005 verbale n. 13.

ULTERIORI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1) Prima dell'inizio dei lavori si dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

a) denuncia, presso l'Ufficio del Genio Civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086;.

b) richiesta dei punti fissi di allineamento e di quote.

2) Qualora l'Impresa esecutrice o il direttore dei lavori, dovessero essere sostituiti, il titolare della concessione provvederà a darne immediata comunicazione indicando i nuovi nominativi.

3) Sul cantiere, deve essere esposta una tabella recante gli estremi della concessione, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibita la concessione o autorizzazione edilizia e le eventuali concessioni o autorizzazioni edilizie di variante.

4) Le eventuali manomissioni del suolo pubblico, onde evitare qualsiasi eventualità di danni ai sottoservizi dovranno essere sempre e preventivamente autorizzate, dall'ufficio competente.

5) In caso di occupazione di suolo pubblico di vie e spazi pubblici deve essere richiesta la relativa autorizzazione all'ufficio competente. Le aree così occupate dovranno essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnare, sia a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori per un motivo qualsiasi, venissero sospesi per più di giorni 30.

6) Il cantiere deve essere opportunamente recintato, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, dipinto a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e munito di rifrangenti. Ogni spigolo, angolo sporgente, dovrà essere munito di apposita lampada a vetri rossi e che dovrà restare accesa dal tramonto al sorgere del sole.

7) Per l'allacciamento ai servizi comunali dovrà essere presentata preventiva richiesta. I relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti diritti e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino degli spazi - proprietà pubblici. Le cauzioni versate potranno essere restituite solo dopo il nulla-osta dell'U.T.C., che accerterà l'avvenuto ripristino a regola d'arte delle proprietà comunali interessate.

8) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi.

9) Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di legge e dei regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

10) Eventuali sottoservizi di pubblica utilità esistenti nel lotto, dovranno essere spostati a cura e spese del titolare della concessione.

11) Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi, tanto ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 425/94.

12) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/agibilità. La relativa istanza dovrà essere presentata all'Ufficio tecnico comunale, allegando ad essa il certificato di

CONTI CORRENTI POSTALI - Attestazione di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 11670825

di Euro 100,00

IMPORTO IN LETTERE Cento/00

INTESTATO A Comune di Campoli del M.T. - Servizio Tesoreria

CAUSALE Diritti di Segreteria per rilascio Concessione Edilizia

09/013 03 22-05-06 R1
0108 €*100,00*
VCY 0106 €*1,00*
C/C 11670825

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA ORLACCHIO CARMINE

VIA - ~~PIAZZA~~ F. PAGA, 72

CAP 82100 LOCALITÀ BENEVENTO

: dei lavori in ordine a quanto stabilito dal d.P.R 22 aprile
umentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti
1990, n. 46.
itti dei terzi.
o nella presente concessione è fatto obbligo, infine, di
ezza antincendio, norme tecniche per la progettazione
posizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
e per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità

utte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Responsabile
dell'Area Tecnica
(ing. Luigi Travaglione)

COMUNE DI CAMPOLI DEL M.T.

La presente concessione è stata affissa all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Campoli M.T. li 05-06-2006

Il Segretario comunale
(dr. Gaetano Damiano)

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto messo comunale di Campoli M.T. dichiaro di aver oggi notificato la presente a Orlacchio Carmine in Campoli M.T. alla via ROMA, consegnandola a mani di Orlacchio Carmine nella sua qualità di Esso medesimo

Campoli del M.T. li, 05-06-2006

Il ricevente

Orlacchio Carmine

il notificatore

Fortunato Grasso

A771

Comune di
Campoli del Monte Taburno
(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039/28 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica - utc@comunecampolimt.it

Piazza A. La Marmora, 14 - 82030 - Campoli del Monte Taburno

UFFICIO TECNICO

Protocollo N° 3999 *Campoli M.T. li* 25-11-2005

Alla Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA. e SS. di
81100 CASERTA

e,p.c. Al sig. Orlacchio Carmine
via F. Paga n. 72 – Benevento

Oggetto: **Progetto per i lavori di realizzazione di muri di sostergno alla località San Nicola Vecchio.**

In allegato alla presente si trasmette la sottosegnata documentazione al fine del rilascio, da parte di codesta Spett.le Soprintendenza, del parere in oggetto:

- *n.1 copia del progetto dei lavori in oggetto (giusta nota n.9181 in data 16/04/1997 della Soprintendenza) completa degli elaborati di cui ai punti 3, 4 e 5 della nota n.13365 in data 31/05/1997 del Ministero Beni Culturali ed Ambientali – Soprintendenza di Caserta;*
- *autorizzazione art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";*
- *copia istruttoria tecnico-amministrativa a firma del responsabile del procedimento ing. Luigi Travaglione.*

Il mancato pronunciamento da parte di codesta Spett.le Soprintendenza, entro e non oltre **60** giorni dalla ricezione della presente *(giusto accordo di programmazione negoziata per accelerazione iter sottoscritto in data 03/07/2001 presso il Palazzo del Governo di Benevento)*, equivale a silenzio-assenso e questo Ente provvederà al rilascio della concessione edilizia alla ditta sopra indicata.

Distintamente

IL SINDACO
Prof. Angelo Orlacchio

A77 1

Comune di
Campoli del Monte Taburno
(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039/28 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica - utc@comunecampolimt.it
Piazza A. La Marmora, 14 - 82030 - Campoli del Monte Taburno

UFFICIO TECNICO

Protocollo N° 635 *Campoli M.T. li 25-11-2005*

AUTORIZZAZIONE

Art. 146 del D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"

IL SINDACO

Visto:
- il titolo I°, capo IV°, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", art. 146;
- l'art. 159 "*Procedimento di autorizzazione in via transitoria*" del precitato Decreto Legislativo;
- la Legge Regionale 29/5/1980, n. 54 di delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità Montane ed alle Province;
- la Legge Regionale 1/8/1981, n. 65 recante disposizioni per l'attuazione della Legge Regionale 54/80;
- la Legge Regionale 23/2/1982, n. 10, recante indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio della delega e sub delega ai sensi della Legge Regionale 65/81 per la tutela dei beni ambientali;
- il D.M. 30/09/1996 pubblicato in G.U. n. 251 del 25/10/1996 con il quale veniva approvato il Piano Territoriale Paesistico dell'Ambito del Massiccio del Taburno comprendente anche il Comune di Campoli del Monte Taburno;
- le tavole di zonizzazione e le norme di attuazione del succitato P.T.P.;

Premesso:
- che il sig. Orlacchio Carmine nato a Campoli del M.T. il 251/08/1943 e residente in Benevento alla via F. Paga ha richiesto in data **08/11/2005 prot. 3757** l'autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di muri di sostegno alla località San Nicola Vecchio, in catasto al foglio n. 3 p.lla 176/a;
- che la Commissione Edilizia Integrata di cui alla legge regionale 10/82 ha espresso nella seduta del **15/11/2005** con verbale n. 13 Parere: **FAVOREVOLE** con le seguenti prescrizioni: **NESSUNA**.

Considerato:
- che l'area interessata all'intervento di cui sopra ricade in zona "R.U.A." del precitato P.T.P.;
- che è da condividersi il parere espresso dalla commisione Urbanistico - Edilizia Integrata;
- che il progetto presentato è CONFORME al vigente P.T.P. e si inserisce coerentemente nel contesto ambientale senza generare danno;

DECRETA

di concedere, al sig. Orlacchio Carmine nato a Campoli del M.T. il 25/08/1943 e residente in Benevento alla via Francesco Paga n. 72, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 della legge 28/02/1947 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", la prescritta autorizzazione, in conformità del parere della sopracitata Commissione Edilizia Integrata per la esecuzione dei lavori indicati in narrativa.

L'autorizzazione viene concessa ai soli fini della tutela paesistica ed ambientale e viene comunicata, ai sensi dell'art. 159 del D.L.vo n. 42/2004, al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i BB.AA.AA.AA.SS. di Caserta che potrà annullarla, con provvedimento motivato, entro **60 giorni** dalla ricezione del presente atto *(giusto accordo di programmazione negoziata per accelerazione iter sottoscritto in data 03/07/2001 presso il Palazzo del Governo di Benevento)*. A tal fine e per una più corretta valutazione si rappresenta che l'intervento ricade all'interno della zona "R.U.A." di cui al Piano Territoriale Paesistico, approvato con D.M. 30/09/1996.

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Ing. Luigi Travaglione

IL SINDACO
Prof. Angelo Orlacchio

C O M U N E D I C A M P O L I D E L M O N T E T A B U R N O
PROV. DI BENEVENTO
Tel.0824/873039/873028 **Fax n°0824/873079**

Li,14/11/2005

ALLA COMMISSIONE EDILIZIA INTEGRATA DI
Campoli del M.T.

OGGETTO : *Relazione relativa ai lavori di ristrutturazione, ai sensi della legge Regionale n. 15 del 28/11/2000 di un fabbricato urbano alla via Nino Bixio Ditta: Orlacchio Carmine.*

Il sottoscritto ing. Luigi Travaglione, Responsabile del Settore Tecnico di questo Comune, relativamente ai lavori di cui in oggetto fa presente quanto segue :

L'intervento viene realizzato nel Comune di Campoli del Monte Taburno, ricade in zona P.E.E.P. del vigente Piano Regolatore Generale, e in zona (R.U.A.) **zona di restauro paesistico ambientale e di recupero urbanistico edilizio, del vigente Piano Territoriale Paesistico - Ambito Massiccio Taburno**, e pertanto, vista la normativa si può affermare che detto intervento non contrasta con le relative norme attuative.

Tanto si doveva

CM

Il Responsabile del Settore Tecnico
(ing. Luigi Travaglione)

.....30 GEN. 2006.....2006

Al Sig. Sindaco del Comune di
CAMPOLI DEL M.T. (BN)

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO PER LE PROVINCE DI DI CASERTA E BENEVENTO

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
-7 FEB 2006
PROT. N. 542

Prot. n°...1920.....allegati.....
Prot. Entrata N 25808 del 07.12.06

Risposta al Foglio del 25.11.05
Div.....Sez....N 3999

Oggetto: CAMPOLI DEL MONTE TABURNO(BN) - Ditta Orlacchio Carmine – Lavori di realizzazione di muri di sostegno di una strada di accesso ad un fabbricato in località San Nicola Vecchio. -

In riferimento alla questione in oggetto ed al fine del corretto espletamento della fase istruttoria si invita a corredare la documentazione trasmessa con quanto di seguito elencato:

1. Estremi della C.E. e della autorizzazione paesistica comprensiva della documentazione relativa alla realizzazione del fabbricato in oggetto;

In attesa di quanto richiesto la pratica resta sospesa a tutti gli effetti.

TORR/rv

L'ARCHITETTO COORDINATORE
Flavia BELARDELLI

BN - M - 4480 Orlacchio Carmine rich. integr.

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

(PROVINCIA DI BENEVENTO)

Piazza A. La Marmora,n°14
TELEFONO 0824/873039/28

c.a.p. 82030
fax 0824/873079

Prot. n. 910

li, 01/03/2006

Rispost. 1920

Alla Soprintendenza per i Beni A.A.A.

Via Palazzo Reale - CASERTA

OGGETTO: *Orlacchio Carmine – Lavori di realizzazione di muri di sostegno di una strada di accesso ad un fabbricato in località S. Nicola Vecchio.*

****

Compiegata alla presente si trasmettono le integrazioni richieste da codesta spett.le Soprintendenza.

DISTINTI SALUTI

cm

IL SINDACO
(prof. Angelo Orlacchio)

DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

- 1 MAR 2006

COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

880

(Provincia di Benevento)

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

(art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n° 445)

da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi

Il sottoscritto Orlacchio Carmine, nato a Campoli del Monte Taburno, il 25.08.1943, residente a Benevento via Cifaldi, n°1, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n° 445 del 28/12/2000;

DICHIARA

- di essere proprietario per atto di donazione del notaio Mario Iannella, rep. N. 129534 del 13/01/1984, di un fabbricato colonico composto da tre vani a piano terra e due a piano primo, in pessime condizioni, la cui strada di accesso deve essere provvista di opere di sostegno (foglio n° 3999 del 25.11.05 della Soprintendenza ai Beni Ambientali di Caserta);
- che detto fabbricato colonico, costruito in epoche diverse, **è stato ultimato nel 1964 come risulta dal Mod. 26 n° 9 del 18/04/1989 allegato alla presente in copia** che, pertanto, risulta legittimo dal punto di vista urbanistico.

Campoli M.T., lì 01 marzo 2006.

Il Dichiarante

Orlacchio Carmine

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incarico, oppure a mezzo posta.

MODULARIO
Cat. S. T. - 155

Mod. 26 (modif.) - (*Catasto terreni*)
ISTRUZIONE XIV (*modif.*)
Art. 107 e 114 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153
§ 178-184 dell'Istruzione

UFFICIO TECNICO ERARIALE DI BENEVENTO

Riferimento al mod. 29 N. 9 *anno 19*89 *Riferimento al mod. 47* ..... (1)

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI

DISTRETTO D'IMPOSTA DI ..... COMUNE DI CAMPOLI M.T.

DENUNCIA (2) DI VARIAZIONE DELLA QUALITA' DI UN FONDO

dei beni qui sotto indicati, inscritti alla Partita N. 2227 *Ditta* (3) ORLACCHIO CARMINE

NATO A CAMPOLI M.T. (BN) IL 25-08-43

domiciliata nel Comune di BENEVENTO ALLA VIA F. PAGA; n° 72 (oppure) *con domicilio eletto nel*

Comune di ..... *presso* .....

Sezione o Comune censuario	Foglio di mappa	Numeri di mappa: principali	Numeri di mappa: subalterni	LOCALITA' o denominazione del fondo	MOTIVO DELLA DENUNCIA	OSSERVAZIONI
CAMPOLI	3	176		S. NICOLA VECCHIO	COSTRUZIONE DI UN	
	3	190		" " "	FABBRICATO RURALE, FABBRICA-	
					TO COSTRUITO NEL 1964	
Valido anche ai fini dell'art. 35 della legge n. 47/1985, in pendenza di verifica per il riconoscimento della ruralità.					Documento non idoneo per la stipula di atti.	

BENEVENTO 18 APR. 1989

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Capo della II Sezione
Geom. Capo G. Pompilio

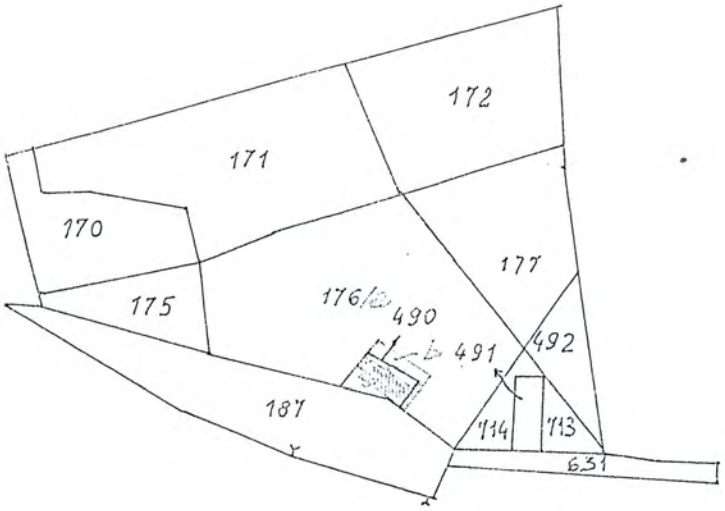
(1) Per le sole denuncie infondate. - (2) *Di errori di duplicazione, omissione, conteggio o materiale scritturazione riscontrati;* oppure: *nelle variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni avvenute*..... (3) Si indichera la ditta alla quale sono intestati in catasto i beni al momento della denuncia.

N. B. - *Veggansi le avvertenze a tergo.*

PLANIMETRIA GENERALE

COMUNE DI CAMPOLI M.T.

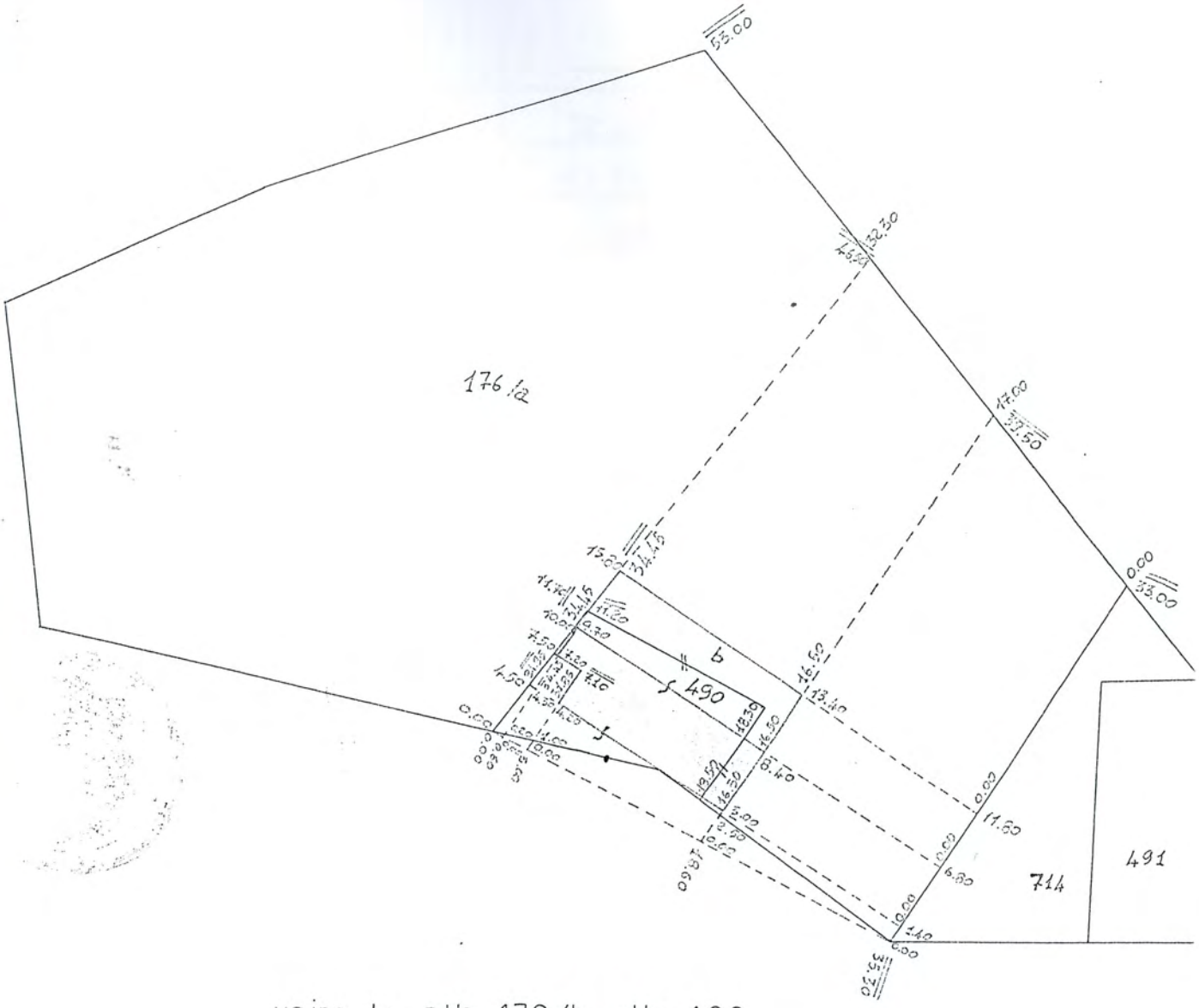
FOGLIO N° 3,SCALA 1 : 2.000.



-unire la p.lla 176/b alla 490.

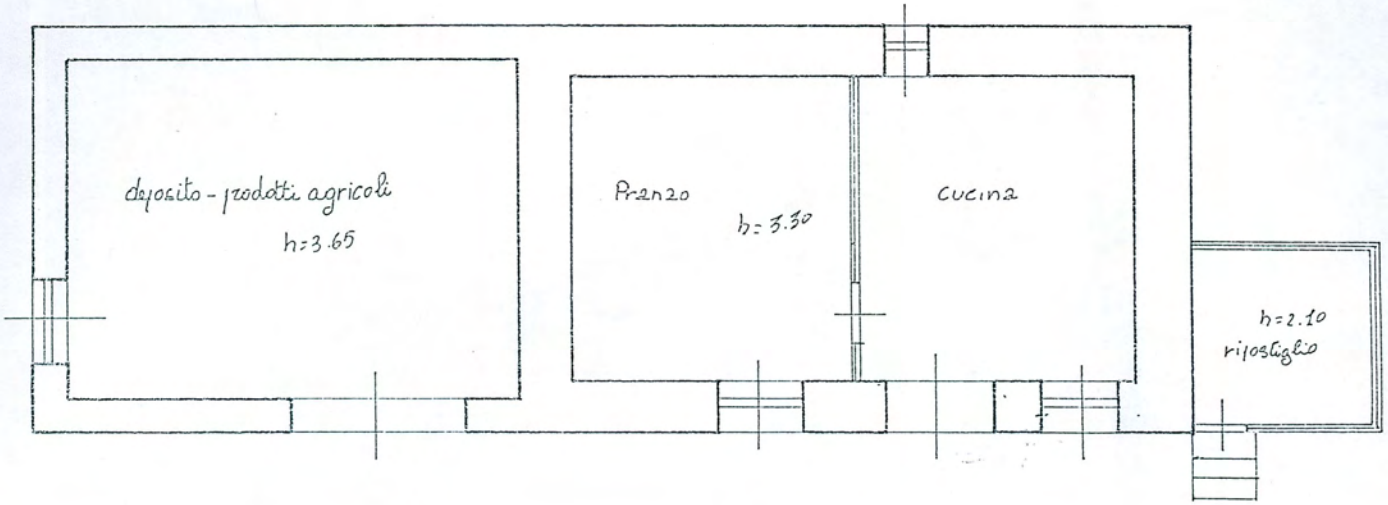
PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA

FOGLIO N°3 SCALA 1:500



unire la p.lla 176/b alla 490

PIANO TERRA


deposito - prodotti agricoli
h=3.65
Pranzo
h=3.30
cucina
h=2.10
ripostiglio